

주의 및 통보

1. 제 목 : 소방공사 손해배상 보험 미가입
2. 관계기관 : ○○보훈병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 화재 발생에 따른 인명 및 재산 보호를 위하여 [표 1]과 같이 소방공사 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 소방공사 계약 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계약건명	계약기간	계약금액	계약상대자

나. 관계법령 및 판단기준

「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제17조의2(소방사업자의 손해배상책임을 위한 보험 또는 공제의 가입)에 따르면 소방시설설계업자, 소방시설공사업자 및 소방공사감리업자는 업무를 수행할 때 고의 또는 과실로 해당 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 입힌 경우 그 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하여야 하며 발주처인 공공기관은 가입에 따른 비용을 도급비용에 계상하도록 정하고 있습니다.

또한 동법 시행령 제20조의2(소방사업자의 손해배상 보험 또는 공제 가입 등)에 따르면 보험 가입기간은 소방시설공사의 착공일부터 완공일까지로 정하고

있고, 공사 계약을 체결하는 날 보험(공제)증서를 발주자에게 제출하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 소방시설 공사 계약을 추진하며 관련 법에 따라 손해배상보험료를 계상하고 계약 체결 시 계약상대자로부터 보험(공제)증서를 수령하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '22년 ○○보훈병원 종합감사 기간 동안 소방공사 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 ■■■■ 시설 개선 공사(소방) 등 2건의 계약을 체결하며 손해배상보험료를 계상하지 않았으며 보험(공제)증서를 수령하지 않았습니다.

[표 2] 손해배상책임 보험 미계상 소방공사

(단위 : 천 원/부가세포함)

계약건명	계약기간	계약금액	계약상대자

4. 관계기관 의견

- ○○보훈병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 소방계약 시 관련 법령을 준수하여 주시기 바라며, (통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게「주의」조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	서 명